“5·17”狮山官窑高处坠落事故调查报告

2019年5月17日下午18时30分许，位于狮山镇官窑群岗上边村水塘2号的邹某棉自建房工地发生一起高处坠落事故，一名工人李某良从三楼排栅处往屋内跨越时不慎坠落地面，经送官窑医院抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“5·17”狮山官窑高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住房城乡建设和水利局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“5·17”狮山官窑高处坠落事故。

（二）事故发生时间:2019年5月17日下午18时30分许。

（三）事故发生地点:佛山市南海区狮山镇官窑********2号的邹某棉自建房工地。

（四）事故单位（个人）:邹某泉，邹某棉。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

调查组认定，“5·17”狮山官窑高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.邹某泉，男，汉族，1963年1月出生；公民身份号码：440622**********，住址：广东省佛山市南海区狮山镇**********号。

2.邹某棉，男，汉族，1957年8月出生；公民身份号码：440622**********，住址：广东省佛山市南海区狮山镇**********号。

（二）死者的基本情况

死者李某良，男，汉族，1976年5月出生；公民身份号码：430421**********，住址：湖南省衡阳县库宗乡*********号。

（三）其他情况

邹某棉是狮山镇**********号事发自建房屋主，2018年10月份，邹某棉口头约定将事发房屋建设工程发包给邹某泉进行施工，两人并未签订合同，同年11月份，邹某泉开始施工。邹某泉未取得相关建筑业企业施工资质，并聘请了颜某良、蒋某平、王某卫、颜某良、李某良等5名施工工人进行本次施工作业。李某良并未取得特种作业操作资格证（高处作业）。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019 年 5 月 17 日下午，蒋某平、王某卫、颜某良、李某良四人在狮山镇官窑群岗上边村水塘 2 号的邹某棉自建房工地进行外墙贴瓷片作业。当天 18 时 30 分许，李某良从房屋三楼北面外墙的简易竹子排栅上想向三楼屋内跨越时，因意外滑倒坠落至一楼的地面上。邹某琼发现后立即呼叫王少卫等工人，并拨打了 120，随后李某良被送往南海经济开发区人民医院抢救。当天晚上 21 时 30 分李某良抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

李某良未佩戴、使用安全带和安全帽，在未采取任何安全防护措施的情况下进行施工作业，因意外滑倒坠落至一楼的地面上，经抢救无效死亡。

（三）事故间接原因

1. 邹某泉在没有相应施工资质的情况下承接邹某棉发包的房屋建设工程，也未核查李某良等人是否持有相关的建筑施工特种作业操作资格证，未对施工工人提供劳动防护用品，未对施工工人进行安全生产教育培训，安全管理不到位。

2. 邹某棉将房屋建设工程发包给无相应施工资质的邹某泉施工，对施工现场未进行有效监管。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇安监、公安等部门到场处理，立即采

取如下应急处置措施：一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合事故调查组做好事故调查工作；三要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府组织邹某泉、邹某棉、死者李某良家属进行赔偿事宜协商，目前已向死者家属支付部分赔偿款项。

五、有关人员存在的问题

（一）李某良未佩戴、使用安全带和安全帽，在未采取任何安全防护措施的情况下进行施工作业，因意外滑倒坠落至一楼的地面上，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）邹某泉在没有相应施工资质的情况下承接邹某棉发包的房屋建设工程，也未核查李某良等人是否持有相关的建筑施工特种作业操作资格证，未对施工工人提供劳动防护用品，未对施工工人进行安全生产教育培训，安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十七条、第四十二条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条之规定。

（三）邹某棉将房屋建设工程发包给无相应施工资质的邹某泉施工，对施工现场未进行有效监管，违反了《中华人民共和国

安全生产法》第四十六条之规定。

六、对事故有关责任人的处理意见

（一）李某良，因李某良在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）邹某泉，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（三）邹某棉，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，未能有效督促、教育员工使用、佩戴劳动防护用品，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好安全生产管理职责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识。不得将生产经营场所施工作业发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人施工。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要应履行本行业、领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。积极采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查、交叉检查等多种方式，对存在重大安全隐患的，一律停产停业整顿，甚至依法关闭。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“5·17”狮山官窑高处坠落事故调查组

2019年6月27日